

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 930/2531

นายพยอม ทองเปลือ

โจทก์

นางสาวองค์ อุปละลิน กับพวก

จำเลย

นายพยอม ทองเปลือ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับโจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาโดยมิได้ฟังพยานหลักฐานตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขคดีแดงที่ 82/2530 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264,265,268,269,83 และ 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 74)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 76)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง โดยศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าคดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ปลอมสัญญาเช่า และ จำเลยที่ 2 ที่ 3ที่ 4 ร่วมกันใช้เอกสารปลอมตามฟ้อง โจทก์ฎีกาว่า ตามพฤติการณ์ น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 กับพวกปลอมสัญญาเช่า จำเลยที่ 2 ที่ 3ที่ 4 เป็นตัวการในการนำสัญญาเช่าปลอมมาใช้ เช่นนี้ ฎีกาของโจทก์ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง โดยศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าคดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ปลอมสัญญาเช่า และ จำเลยที่ 2 ที่ 3ที่ 4 ร่วมกันใช้เอกสารปลอมตามฟ้อง โจทก์ฎีกาว่า ตามพฤติการณ์ น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 กับพวกปลอมสัญญาเช่า จำเลยที่ 2 ที่ 3ที่ 4 เป็นตัวการในการนำสัญญาเช่าปลอมมาใช้ เช่นนี้ ฎีกาของโจทก์ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ